

1500093-73.2022.8.26.0435

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Dayse Lemos de Oliveira

Comarca: Pedreira

Foro: Foro de Pedreira

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 27/10/2022

... por crimes graves, dentre eles roubo e tráfico de entorpecentes, tratando-se o crime de roubo qualificado de delito praticado com emprego de violência e ameaça à pessoa.

Ademais, os réus foram condenados a penas privativas de liberdade em montantes significativos, de modo que a sua liberdade nesse momento pode representar real chance de esquivar ao cumprimento da sanção ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Pedreira

Foro de Pedreira

2ª Vara

Rua Odavilso Uttembergue, nº 80, Pedreira-SP - cep 13920-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500093-73.2022.8.26.0435 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500093-73.2022.8.26.0435

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2072245/2022 - DEL.POL.PEDREIRA, 23627565 - DEL.POL.PEDREIRA, 438/22/320 - DEL.POL.PEDREIRA, 2072245 -

DEL.POL.PEDREIRA

Autor

Justiça Pública

Réu

ADENILSON EMERSON PASTORELLI e JOSE APARECIDO COUTINHO DE FREITAS

Réu Preso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Dayse Lemos de Oliveira

Vistos.

Cuida-se de ação penal pública promovida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO contra Adenilson Emerson Pastorelli e Jose Aparecido Coutinho de Freitas, já qualificados nos autos, pela prática dos crimes previstos nos artigos 157, § 2º, incisos II e VII, do Código Penal, e 311, "caput", do Código Penal, ambos na forma do artigo 69 do mesmo Código (em relação ao corréu Adenilson), e nos artigos 180, "caput", do Código Penal, 157, § 2º, incisos II e VII, do Código Penal, e 311, "caput", do Código Penal, todos na forma do artigo 69 do mesmo Código (em relação ao corréu José).

Segundo narra a denúncia (fls. 201/204), de acordo com os inclusos autos de

inquérito policial, entre os dias 13 e 15 de março de 2022, nesta cidade e Comarca, o denunciado José recebeu e conduziu, em proveito próprio, o veículo I/PEUGEOT 207 5P, placas EPN-7G89, que sabia ser produto de crime. Consta, ainda, que nos mesmos dias citados, também nesta cidade e Comarca, os denunciados José e Adenilson, agindo em concurso e com unidade de desígnios, adulteraram ou remarcararam sinal do veículo automotor I/PEUGEOT 207 5P, placas EPN-7G89. Consta, por fim, que no dia 15 de março de 2022, por volta das 11h30min, na Rua Cananeia, 290, bairro Jardim Triunfo II, nesta cidade e Comarca, os denunciados José e Adenilson, previamente ajustados e agindo com unidade de desígnios, subtraíram, para si, mediante grave ameaça empregada com a utilização de uma parafusadeira, contra A.P.T.P. e outras duas pessoas, R\$ 300,00 (trezentos reais), pertencentes ao estabelecimento comercial denominado "Padaria Ana Ro".

Em razão dos fatos os acusados foram presos em flagrante (fls. 1/2).

A prisão em flagrante foi convertida em preventiva (fls. 167/170), tendo sido cumpridos os respectivos mandados (fls. 191/192; José: fls. 193/194).

A denúncia foi recebida em 05 de abril de 2022 (fls. 206).

Os réus, citados pessoalmente (Adenilson: fls. 238; José: fls. 239), apresentaram resposta à acusação (Adenilson: fls. 244; José: fls. 246).

Auto de exibição e apreensão às fls. 10/11.

Laudos periciais dos objetos apreendidos às fls. 220/224 (parafusadeira e coldre) e 225/230 (fita isolante).

Fotografias dos bens apreendidos às fls. 102/105 (veículo) e 106 (parafusadeira e coldre).

Revisão acerca da necessidade da manutenção da prisão preventiva (art. 316, parágrafo único, CPP) às fls. 286/287.

Durante a instrução foram inquiridas quatro testemunhas arroladas pela acusação, foi ouvida a vítima, e ao final interrogados os dois corréus, e, em seguida, foi declarada encerrada a fase instrutória, convertendo-se os debates em memoriais.

Em alegações finais, a I. Representante do Ministério Público requereu a total procedência da ação penal, com a condenação dos dois acusados nos exatos termos da denúncia, diante da prova suficiente da materialidade e da autoria em relação a todos os delitos objeto da denúncia (fls. 311/318).

A Defesa do corréu Adenilson, por sua vez, requereu a parcial procedência da ação penal, com o afastamento das qualificadoras e levando-se em consideração as atenuantes legais, considerando a confissão do acusado, com a aplicação da pena mínima. Sustentou que: o concurso de pessoas não restou configurado, em que pese a participação ativa do outro réu; o instrumento utilizado pelo acusado não configura arma branca (fls. 319/321).

A Defesa do corréu José, por sua vez, requereu a absolvição dele, por falta de provas. Sustentou que: o réu nega ter cometido qualquer dos delitos a ele imputados; quanto ao delito de roubo, a vítima não confirmou a participação dele no roubo; as testemunhas da acusação não o identificaram como sendo o autor do roubo, mas apenas que o surpreenderam abastecendo o veículo num posto de combustíveis; no que tange ao delito de adulteração/remarcação do sinal identificador do veículo, o veículo não pertencia ao acusado, e Adenilson confessou que veio de outra cidade com o carro; no que diz respeito ao crime de receptação, o veículo não pertencia ao acusado, mas estavam, sim, em poder de Adenilson, tendo ido até o posto apenas para

abastecer o veículo porque estava interessado em adquiri-lo sem saber da sua origem ilícita (fls. 325/328).

É o relatório do essencial.

Fundamento e decido.

Inexistem preliminares ou nulidades a serem sanadas de ofício.

No mérito, a pretensão estatal é parcialmente procedente.

Da materialidade

A materialidade delitiva em relação aos delitos capitulados na denúncia restou demonstrada por meio do auto de prisão em flagrante (fls. 1/2), Auto de exibição e apreensão de fls. 10/11, Laudos periciais dos objetos apreendidos de fls. 220/224 (parafusadeira e coldre) e 225/230 (fita isolante), Fotografias dos bens apreendidos de fls. 102/105 (veículo) e 106 (parafusadeira e coldre), bem como pela prova oral produzida em juízo.

Da autoria

A autoria também é indubitosa.

O réu Adenilson Emerson Pastorelli, em solo policial, disse que: fugiu da clínica onde estava internado na cidade de Bom Jesus dos Perdões por conta de droga e álcool; o proprietário do veículo, Erismar, permitiu que ele consertasse o veículo dele dentro da clínica; usou "tíner" e pegou o veículo e foi para a cidade de Pedreira/SP; no dia dos fatos, foi para o estabelecimento comercial e anunciou o assalto, dizendo "dá o dinheiro do caixa" e, em seguida, saiu gritando, e saiu correndo atrás dela, e depois foi embora (fls. 19).

Em Juízo, confessou o roubo na padaria. Disse que: não roubou o carro; pegou o veículo para consertar; conheceu uma pessoa de apelido "Serra Negra" que o convidou para vir para Pedreira, onde poderiam usar drogas; quando acabou o dinheiro e queria ir embora, essa pessoa lhe disse que poderiam fazer um assalto com uma parafusadeira que lhe mostrou, a qual daria para ser usada como revólver; e o levou até a casa do corréu José Aparecido; o corréu José Aparecido perguntou pelo carro, e "Serra Negra" lhe disse que o carro era do corréu Adenilson, e ele ficou calado; saíram da casa de José Aparecido e "Serra Negra" ele lhe disse que tinha um lugar onde poderia conseguir dinheiro, que era a padaria; simulou o assalto na padaria, e realmente foi empurrado pela vítima, e a vítima saiu gritando "pega ladrão", o que ele também fez; daí "Serra Negra" estava no carro e fugiram; fora até um bar, e pouco depois que "Serra Negra" fez uma ligação, o réu José Aparecido chegou e "Serra Negra" disse ao acusado José se tinha interesse no carro e lhe passou o valor de R\$ 25.000,00, e José disse que estava interessado no veículo; em seguida, José Aparecido saiu com o carro e, algum tempo depois, ele (o réu Adenilson) foi embora e, enquanto procurava a rodoviária, foi abordado por uma viatura e negou que conhecesse José Aparecido, mentindo, dizendo que estava na casa de uma irmã.

O réu Jose Aparecido Coutinho de Freitas, em solo policial, confessou parcialmente. Disse que: Adenilson foi na sua casa no dia anterior ao dos fatos, pois o conheceu dentro de um bar, e disse que era mecânico de uma clínica; Adenilson dormiu na sua residência e, no dia dos fatos, por volta das 12h00min, foi abastecer o veículo Peugeot, cor prata, no posto de combustíveis (fls. 20).

Em Juízo, negou. Disse que estava trabalhando e não tem nada a ver com o assalto, e que a vítima sequer o conhece.

A vítima A.P.T.P., em Juízo, disse que: estava trabalhando com a irmã no comércio da família e, enquanto estava na cozinha trabalhando no computador, a irmã, que a chamou e, sem que soubesse o que estava acontecendo, foi para a frente e foi em direção ao caixa; quando chegou, um dos indivíduos entrou para o lado de dentro de onde fica o balcão, e a irmã dela saiu correndo em direção à rua; daí o assaltante mostrou a parafusadeira dentro de um coldre e anunciou o assalto, e como ela se negou a entregar o que tinha no caixa, foi empurrada e depois o assaltante pegou o dinheiro que estava no caixa e saiu, entrando no carro Peugeot cinza que estava na esquina parado; o assaltante que entrou no comércio estava de máscara e boné, e guardou as diversas tatuagens que possuía como as características dele; reconheceu os réus na Delegacia; depois a irmã dela lhe disse que o assaltante havia entrado no estabelecimento e abordado um cliente, anunciando o assalto e gritando "perdeu, perdeu". Reconheceu os dois acusados como sendo os autores do roubo, sendo o corréu Adenilson o que entrou no estabelecimento (sem óculos no momento da audiência) e o corréu José o que estava no carro. Esclareceu também que: quando viu o coldre, pensou que a arma poderia ser um simulacro e ficou com medo, tentando proteger o estabelecimento da família, mas foi empurrada pelo assaltante contra a parede.

A testemunha da acusação Claudio Donizeti Príncipe, guarda municipal, em Juízo, disse que: ficaram sabendo sobre um veículo Peugeot que era suspeito de ter praticado um roubo no dia anterior ao dos fatos; no dia dos fatos ocorreu um roubo numa padaria ("Tegão"), envolvendo supostamente o mesmo veículo; de posse de tal informação, em patrulhamento, encontraram o veículo citado parado num posto de combustíveis; fizeram a abordagem no motorista, o acusado Adenilson, e, em busca no automóvel, encontraram uma furadeira acoplada dentro de um coldre parecido com o de uma arma de fogo. Esclareceu que: encontraram fita isolante sobre alguns números da placa do veículo, adulterando a placa e, no porta-luvas do carro acharam um rolo de fita isolante; o réu nada disse, apenas negando a participação em qualquer crime; o comparsa de Adenilson foi encontrado em razão do trabalho de investigação; em pesquisa na delegacia, constou que o veículo era produto de furto; já conhecia Adenilson do meio policial.

A testemunha da acusação André Ferreira, guarda municipal, em Juízo, disse que: no dia do fato estava em serviço com o GM Príncipe, e no dia dos fatos ficaram sabendo que no dia anterior um Peugeot na cor prata estava envolvido num roubo; no dia dos fatos, receberam notícia sobre um novo roubo na padaria do "Tegão" envolvendo um veículo do mesmo tipo, com o teto preto, do qual participaram dois assaltantes; depois de uns vinte minutos, encontraram Adenilson com o carro citado num posto de combustíveis abastecendo e, na abordagem, verificaram que as placas do veículo estavam com fita isolante, além de um rolo de fita isolante, uma parafusadeira, um coldre de arma de fogo e uma faca; Adenilson disse que estava apenas abastecendo o carro; identificava o condutor de veículo como aquele que usava óculos no momento da audiência.

A testemunha da acusação Cleber Eduardo Rodrigues, policial civil, em Juízo, disse que: tomaram conhecimento de um roubo numa panificadora no qual haviam participado duas pessoas com um veículo Peugeot na cor prata, o qual identificaram após investigações; quando os guardas municipais encontraram o veículo e prenderam o condutor, verificaram que o numeral das placas do veículo estavam adulteradas; em diligências, descobriram por meio da ex-companheira de Adenilson que o segundo indivíduo estava à procura do primeiro; em novas diligências, conseguiram encontrar o segundo roubador, tendo ocupante do veículo sido reconhecido imediatamente pelas vítimas; constataram que as placas do veículo haviam sido adulteradas e que o automóvel havia sido objeto de furto em outro município. Esclareceu que: o condutor do veículo era o réu José Aparecido, da cidade de Pedreira e já conhecido dos meios policiais, e que na hora da audiência era o que usava óculos; quando foi preso, com José Aparecido, no interior do veículo, foi encontrada uma parafusadeira parecida com uma arma; e que foi reconhecida pela vítima como sendo o simulacro de arma de fogo utilizado pelo acusado; por meio da esposa do réu José Aparecido souberam que

o acusado Adenilson estava à procura do corréu José Aparecido e, de posse das informações que ela havia passado sobre as vestes de Adenilson, logo depois conseguiram localizá-lo; o carro teria sido objeto de roubo por Adenilson na cidade de Bom Jesus dos Perdões, onde foi reconhecido pelo proprietário; Adenilson teria confessado o roubo e que o corréu José Aparecido havia sido o mentor e planejado os roubos, e que teriam tentado praticar outros roubos na cidade de Pedreira.

A testemunha da acusação José Wilson dos Santos, guarda municipal, em Juízo, disse que: no dia dos fatos, o GM Príncipe e o seu colega de farda abordaram o autor num posto de combustíveis; os dados informados confirmaram e, já conhecendo o motorista do veículo, "Velhote", o abordaram e conduziram para a Delegacia; em seguida, em contato com a companheira do acusado, tomaram conhecimento de que o comparsa do acusado havia entrado em contato com ela querendo falar com o primeiro acusado, querendo dinheiro. Esclareceu que: o "Velhote" era o maior e que usava óculos na hora da audiência; o Adenilson, a princípio, quis se esquivar, mas diante das suas vestes e características que a companheira do "Velhote", chegaram à conclusão de que ele era o segundo assaltante; no interior do veículo foi encontrada uma furadeira, com fita passada no cabo a fim de camuflá-la e que não se percebesse que era uma ferramenta, e que, segundo a vítima, teria sido usada para simular uma arma de fogo; lembra-se que o número da placa do veículo chamava a atenção, era "7888" segundo se recorda; foi encontrada no interior do veículo fita isolante.

Eis os relatos.

Do delito do artigo 157, § 2º, incisos II e VII, do Código Penal (em relação aos corréus Adenilson e José)

Diante do que consta dos autos, o delito de roubo está bem desenhado.

Isso porque, da ação descrita na denúncia e das provas produzidas nos autos, aliado à confissão do acusado Adenilson, restou devidamente demonstrado que objetivou-se atingir tanto o patrimônio quanto a liberdade individual da vítima.

No caso concreto, houve a subtração de bem do estabelecimento da família da vítima, onde ela também trabalhava, mediante violência e grave ameaça.

O delito se consumou, visto que o acusado Adenilson subtraiu dinheiro do caixa do estabelecimento e fugiu junto com o seu comparsa, utilizado-se de um veículo no qual o comparsa José aguardava a consumação do roubo para juntos fugirem.

Nesse sentido, a tese firmada no Tema 582 do STJ:

Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.

(Súmula n. 582, Terceira Seção, julgado em 14/9/2016, DJe de 19/9/2016.)

O dolo está presente, já que restou demonstrado que houve a vontade consciente dos acusados Adenilson em subtrair bem do estabelecimento onde a vítima trabalhava, mediante violência e grave ameaça.

O réu Adenilson, segundo a vítima, ordenou que lhe fosse entregue o dinheiro do caixa da padaria, fazendo menção de estar armado, exibindo um coldre que em seu interior abrigava algo semelhante a uma arma, mas que depois se apurou tratar de uma parafusadeira com o botão de acionamento envolvido por fita isolante, e a ameaçou para conseguir o seu intento, empregando, ainda, violência ao empurrá-la para pegar o dinheiro do caixa.

E o acusado Adenilson, por sua vez, confessou.

No que diz respeito ao acusado José, a sua negativa não encontra suporte nas demais provas dos autos.

Além disso, a vítima disse em Juízo, ao proceder ao reconhecimento pessoal, que José era a pessoa que ficou no carro que estava na esquina aguardando o acusado.

Destaque-se que as palavras da vítima em Juízo foram coerentes e harmônicas entre si e com o depoimento prestado em solo policial, narrando os acontecimentos com riqueza de detalhes.

Outrossim, a vítima reconheceu o réu Adenilson como sendo a pessoa que entrou na padaria e praticou o assalto tanto em solo policial quanto no reconhecimento pessoal realizado em Juízo, sem dúvidas, assim como em relação ao acusado José, que teria ficado no carro aguardando para a fuga.

E a palavra da vítima ganha credibilidade em casos como o tal em razão de o delito de roubo ser praticado geralmente às escondidas, com a presença apenas do assaltante e da vítima, não sendo presenciado por mais ninguém.

Nesse sentido, aliás, o entendimento do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. USO DE ARMA DE FOGO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O entendimento adotado pelo acórdão objurgado está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa.

2. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do EREsp 961.863/RS, pacificou o entendimento de que "a incidência da majorante do emprego de arma prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova" (AgRg no AREsp 1.557.476/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 21/02/2020).

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp 1577702/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 01/09/2020) (destaquei)

E a jurisprudência do TJSP:

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO QUALIFICADO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE – No crime de roubo, os depoimentos das vítimas, seguros e corroborados pelos demais elementos de prova, possuem grande relevância e são suficientes para embasar decreto condenatório, máxime quando não se vislumbra nenhuma razão para incriminarem falsamente o réu. Recurso parcialmente provido, somente para reduzir a pena. (TJSP; Apelação Criminal 0005620-13.2018.8.26.0050; Relator (a): Luis Augusto de Sampaio Arruda; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 14ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 18/09/2020; Data de Registro: 18/09/2020) (destaquei)

Nota-se que a vítima, em razão da conduta dos réus, e do emprego da violência e da grave ameaça, conseguiu guardar as características dos assaltantes que lhes permitiram reconhecê-los pessoalmente tanto na Delegacia de Polícia quanto em Juízo, não deixando dúvida quanto a autoria por parte do acusado Adenilson, ressalte-se, descrevendo também detalhadamente o seu "modus operandi", e, em relação ao acusado José, no que diz respeito à sua participação como motorista do

carro utilizado para a fuga.

Destaque-se que o emprego da violência e da grave ameaça restou comprovado pelo depoimento da vítima, que disse que Adenilson lhe ordenou que entregasse o dinheiro do caixa da padaria, simulando estar armado, e a empurrou contra a parede para conseguir pegar o dinheiro.

Os objetos utilizados pelo acusado Adenilson para simular o porte de arma de fogo eram uma parafusadeira acondicionado num coldre, conforme apurado no laudo pericial de fls. 220/224 e possível de visualizar na fotografia de fls. 106.

Nesse ponto percebe-se que a vítima prestou atenção ao que estava ocorrendo, e guardou as características do assaltante (físicas e do modo de agir e das palavras ditas pelo acusado), de modo que não há dúvida quanto ao teor das suas declarações.

E também é importante ressaltar que não há qualquer indício ou evidência nos autos de que a vítima quisesse ou teria algum motivo para prejudicar o réu.

Quanto à causa de aumento da pena do inciso II do § 2º do artigo 157 do CP, esta se faz presente, diante do comprovado concurso de duas pessoas para o cometimento do crime, já que restou demonstrada a participação dos dois réus na empreitada criminosa.

Já no que diz respeito à causa de aumento da pena do inciso VII do § 2º do artigo 157 do CP, esta deve ser afastada, uma vez que a parafusadeira utilizada para ameaçar a vítima foge ao conceito de arma branca.

Isso porque, ainda que se dissesse que se trata de arma branca "imprópria", verifica-se que essa, além de não ter a finalidade de ataque e/ou defesa, também não serve a tanto nem que se pretenda empregá-la em tal sentido.

Do delito do artigo 311, "caput", do Código Penal (em relação aos corréus Adenilson e José)

A placa traseira do veículo Peugeot utilizado pelos acusados para a prática do roubo, apreendido pouco tempo depois do roubo à padaria, estava com o seu numeral alterado com a utilização de fita isolante.

Além disso, quando da apreensão do veículo no posto de combustíveis, sob a condução do acusado José, foi encontrado no porta-luvas do veículo um rolo de fita isolante aparentando uso, conforme o laudo pericial de fls. 225/230, o que indica que a adulteração foi levada a efeito pelos acusados.

As fotografias de fls. 102/105 comprovam a adulteração da placa do veículo.

E os depoimentos dos guardas municipais responsáveis pela abordagem ao veículo foram unânicos e não deixaram qualquer dúvida.

Assim, não resta dúvida de que os réus praticaram o delito descrito no artigo 311 do Código Penal.

O delito se configura com o ato de adulterar o sinal identificador do veículo automotor, conduta essa que indubitavelmente foi praticada pelos acusados de acordo com os elementos de prova que constam dos autos.

O fato de a mudança ser temporária ou permanente não faz parte dos elementos do tipo: basta que o engodo tenha sido suficiente para descaracterizar a identificação do veículo.

Nesse sentido, a jurisprudência do STJ:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. USO DE FITA ISOLANTE. CONFIGURAÇÃO DO DELITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência deste Superior Tribunal entende que a simples conduta de adulterar a placa de veículo automotor é típica, enquadrando-se no delito descrito no art. 311 do Código Penal. Não se exige que a conduta do agente seja dirigida a uma finalidade específica, basta que modifique qualquer sinal identificador de veículo automotor. 2. A conduta realizada pelo recorrido, que, com o uso de fita isolante, modificou o número da placa da motocicleta, configura o delito tipificado referido dispositivo. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 860.012/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/02/2017, DJe 16/02/2017)

Do delito do artigo 180, "caput", do Código Penal (em relação ao corréu José)
O corréu José foi denunciado ainda pela prática da conduta tipificada no artigo 180, "caput", do Código Penal, o qual possui a seguinte redação:

Receptação

Art. 180 - Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte: (Redação dada pela Lei nº 9.426, de 1996)

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa. (Redação dada pela Lei nº 9.426, de 1996)

Em que pese tenha negado a prática do delito em questão tanto em solo policial quanto na fase judicial, e em que pese a tentativa de Adenilson de inocentá-lo, fato é que José estava conduzindo bem que sabia ser produto de crime.

Mais uma vez, a negativa do acusado restou isolada nos demais elementos de prova dos autos, salientando que conduzia o veículo que tinha a placa adulterada.

No entanto, de acordo com o que consta dos autos, o réu simplesmente teria tomado o veículo de um desconhecido, e saiu para ir até o posto de combustíveis.

Por essas razões, constata-se a fragilidade de suas versões para explicar a posse de bem objeto de crime anterior, não sendo crível, portanto, que nada soubesse acerca da origem ilícita do veículo.

Outrossim, não é demais lembrar que a prova do conhecimento da origem delituosa do bem, objeto do crime de receptação, é obtida a partir da própria conduta do agente e dos fatos circunstanciais que envolvem a infração.

Ou seja, a certeza sobre a ciência do réu quanto à origem ilícita do bem é formada pela combinação e concatenação dos elementos de convicção amealhados.

Nesse sentido:

"O dolo, no delito de receptação dolosa, deriva de uma série de circunstâncias, tais como confundir-se o réu com a data de aquisição da coisa roubada, não saber indicar o alienante, dedicar-se a outras receptações, tanto que preso em virtude de outro crime análogo. Diante desse contexto, não poderia afirmar desconhecimento sobre a origem ilícita da res". (TACRIM-SPAp. 1123245/6 Rel. Renato Nalini j. 28.01.1999).

Destaco que o acusado não produziu nenhuma prova que justificasse as circunstâncias em que recebeu o automóvel ou que demonstrasse a legitimidade da posse que exercia sobre o bem.

Em caso idêntico, o Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu que:

"(...) - Receptação (art. 180, "caput", do Código Penal) - Absolvição - Ausência de comprovação do dolo na conduta imputada - Inocorrência. Acusados surpreendidos na condução de veículo, objeto material de crime de furto perpetrado dias antes, sem que tenham demonstrado a legitimidade da posse - Testemunhos prestados sob o crivo do contraditório e circunstâncias da apreensão do veículo dão plena conta da ciência daqueles quanto à origem espúria do bem - Delito bem caracterizado - Condenação que efetivamente se impunha - (...)." (Apelação nº 0068708-11.2007.8.26.0050, Relator Desembargador Salles Abreu, julgado aos 4/11/2011, 4ª Câmara de Direito Criminal).

Aliás, sobre o tema, a C. 9ª Câmara do E. Tribunal de Alçada Criminal do Estado, na Ap. nº 796.795/1, em acórdão relatado, com maestria, pelo Juiz Lourenço Filho, assim decidiu:

"Para a afirmação do tipo definido no artigo 180 do Código Penal, é indispensável que o agente tenha prévia ciência da origem criminosa da coisa. No entanto, tratando-se de um estágio de comportamento meramente subjetivo, é sutil e difícil a prova do conhecimento que informa o conceito do crime, daí porque a importância dos fatos circunstanciais que envolvem a infração e a própria conduta do agente" (JUTACRIM/SP 83/242).

Mesmo porque, "é despropositado exigir, para o acolhimento da pretensão punitiva, grau absoluto de certeza; basta a prova suficiente, isto é, a que, reduzindo ao mínimo desejável a margem de erro, conduz à formulação de juízo de certeza possível. Significa dizer: juízo revestido de confortadora probabilidade de exatidão." (TACRIM - Ap. nº1.038.173/9 - Rib. Preto - Rel. Souza Nery - j. 30.01.97).

Nesse passo, diante das circunstâncias em que o acusado recebeu o veículo, e dos motivos que alega em seu favor, com o único fim de obter uma sentença que o inocente, não há dúvida de que o réu agiu dolosamente e que tinha conhecimento da origem ilícita do bem.

Dessa forma, analisando o conjunto probatório dos autos, ficou comprovado que José sabia da procedência ilícita do veículo, o que torna de rigor o acolhimento da pretensão veiculada na denúncia, pois a conduta a ele imputada enquadra-se no tipo penal descrito no artigo 180, "caput", do Código Penal.

No que diz respeito às teses da Defesa do corréu Adenilson, verifica-se, conforme a fundamentação, a presença do concurso de pessoas no delito de roubo, eis que os dois acusados participaram da empreitada criminosa, concorrendo para a prática do delito, cada qual com a sua função, ou seja, o réu Adenilson a de praticar o assalto na padaria e o réu José de ficar no carro que serviria à fuga.

Assim também já foi analisada a causa de aumento de pena referente ao emprego de arma branca.

Quanto às teses da Defesa do corréu José, diante do exposto na fundamentação, constata-se que não há que se falar na sua absolvição em relação a qualquer dos delitos pelos quais se vê processado nos autos.

Em que pese Adenilson tente justificar a negativa de José se referindo a uma terceira pessoa, chamada "Serra Negra", acerca desta não há nada nos autos, apesar de ter sido assegurado aos acusados a ampla defesa, sem que produzissem qualquer prova das suas versões.

Diante disso, a condenação dos acusados, nos exatos termos da denúncia, é de rigor.

Das penas

Pelo exposto, passo à dosimetria das penas, com observância ao princípio da humanidade, nos termos do artigo 5º, inciso XLVI da Constituição da República e dos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal Brasileiro.

Do corréu Adenilson Emerson Pastorelli

Do delito do artigo 157, § 2º, incisos II e VII, do Código Penal

Na primeira fase, anoto que a culpabilidade do réu, grau de reprovação e censurabilidade de sua conduta, com base nas provas dos autos, deve ser considerada como circunstância judicial.

Isso porque os acusados, para a prática do roubo na padaria, a fim de amedrontar a vítima, utilizaram-se de um coldre no qual estava uma parafusadeira, com o intuito de simular a presença de uma arma de fogo.

E tal fato surtiu efeito, visto que a vítima declarou em Juízo ter se sentido amedrontada quando o acusado Adenilson lhe exibiu tais objetos, realmente pensando que ele estava armado.

O réu é portador de maus antecedentes, visto que as penas que constam como extintas pelo cumprimento têm como data da extinção o ano de 2014 (cf. fls. 119 e 121/122), portanto, período superior aos cinco anos dos fatos que ensejariam a reincidência.

A personalidade, conjunto dos atributos psicológicos que determinam o caráter e a postura social da pessoa, deve ser considerada favorável ao acusado. Para a aferição da personalidade do réu é necessário um estudo técnico-científico, por profissionais qualificados, visto que o juízo não possui tal conhecimento técnico. Conforme doutrina Paganella Boschi, compreenderia "o mergulho na história pessoal e familiar do acusado" (Das penas e seus critérios de aplicação, Terceira Edição, Livraria do Advogado, Porto Alegre, 2004, p. 206). Todavia, no caso dos autos, não foi feito tal estudo.

Não há nos autos elementos probatórios comprometedores da conduta social do réu, pois para aferir esta é necessário analisar o conjunto do comportamento do agente em seu meio social, na família, na sociedade, na empresa, na associação de bairro etc.

Não há nos autos elementos seguros para indicar os motivos do crime.

As circunstâncias do crime não se revelaram de maior gravidade.

As consequências do crime não foram apuradas.

O comportamento da vítima em nada influenciou.

Dessa forma, fixo a pena, provisoriamente, em 5 anos e 6 meses de reclusão, e 88 dias-multa, o que resulta da pena mínima aumentada em 2/8, fração essa calculada sobre a diferença entre as penas máxima e mínima previstas para o tipo, em razão da presença de duas circunstâncias judiciais.

Na segunda fase, presente a circunstância atenuante da confissão espontânea.

Presente, por outro lado, a circunstância agravante da reincidência, configurando-se a multirreincidência, visto que o acusado ostenta mais do que uma condenação

(cf. fls. 126/130), e à época dos fatos, possuía penas "em cumprimento" e "por cumprir", e vinha cumprindo pena em regime aberto ao menos desde o dia 10/12/2021 (cf. fls. 121).

Quanto a compensação da circunstância atenuante da confissão espontânea com a circunstância agravante da reincidência, o STJ firmou a seguinte tese no Tema nº 585: É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

Assim, verificada a multirreincidência, compensa-se a atenuante da confissão com um dos processos pelo qual o acusado é reincidente, e, no que diz respeito a outro processo que configura a reincidência, preponderante, aumenta-se a pena na fração de 1/6 (um sexto), diante da presença de uma circunstância agravante, resultando a pena intermediária, assim, em 6 anos e 5 meses de reclusão, e 114 dias-multa.

Na terceira fase, ausentes causas de diminuição da pena.

Presente, por outro lado, a causa de aumento da pena do inciso II do § 2º do artigo 157 do CP (concurso de pessoas).

Dessa forma, aumenta-se a pena intermediária na fração de 1/3 (um terço), ou seja, a fração mínima, perfazendo a pena para o delito em questão 8 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, e 152 dias-multa, considerando a inexistência de outras causas que resultem no aumento da pena.

Do delito do artigo 311, "caput", do Código Penal

Na primeira fase, anoto que a culpabilidade do réu, grau de reprovação e censurabilidade de sua conduta, com base nas provas dos autos, deve ser compreendida como normal diante do tipo penal.

O réu é portador de maus antecedentes, visto que as penas que constam como extintas pelo cumprimento têm como data da extinção o ano de 2014 (cf. fls. 119 e 121/122), portanto, período superior aos cinco anos dos fatos que ensejariam a reincidência.

A personalidade, conjunto dos atributos psicológicos que determinam o caráter e a postura social da pessoa, deve ser considerada favorável ao acusado. Para a aferição da personalidade do réu é necessário um estudo técnico-científico, por profissionais qualificados, visto que o juízo não possui tal conhecimento técnico. Conforme doutrina Paganello Boschi, compreenderia "o mergulho na história pessoal e familiar do acusado" (Das penas e seus critérios de aplicação, Terceira Edição, Livraria do Advogado, Porto Alegre, 2004, p. 206). Todavia, no caso dos autos, não foi feito tal estudo.

Não há nos autos elementos probatórios comprometedores da conduta social do réu, pois para aferir esta é necessário analisar o conjunto do comportamento do agente em seu meio social, na família, na sociedade, na empresa, na associação de bairro etc.

Não há nos autos elementos seguros para indicar os motivos do crime.

As circunstâncias do crime não se revelaram de maior gravidade.

As consequências do crime não foram apuradas.

O comportamento da vítima em nada influenciou.

Dessa forma, fixo a pena, provisoriamente, em 3 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão, e 54 dias-multa, o que resulta da pena mínima aumentada em 1/8, fração essa calculada sobre a diferença entre as penas máxima e mínima previstas para o tipo, em razão da presença de uma circunstância judicial (maus antecedentes).

Na segunda fase, ausentes circunstâncias atenuantes.

Presente, por outro lado, a circunstância agravante da reincidência.

Dessa forma, aumenta-se a pena na fração de 1/6 (um sexto), diante da presença de uma circunstância agravante, resultando a pena intermediária, assim, em 3 anos, 11 meses e 7 dias de reclusão, e 63 (sessenta e três) dias-multa.

Na terceira fase, ausentes causas de diminuição da pena, perfazendo a pena para o delito em questão 3 anos, 11 meses e 7 dias de reclusão, e 63 (sessenta e três) dias-multa, considerando a inexistência de outras causas que resultem no aumento da pena.

Do corréu Jose Aparecido Coutinho de Freitas

Do delito do artigo 157, § 2º, incisos II e VII, do Código Penal

Na primeira fase, anoto que a culpabilidade do réu, grau de reprovação e censurabilidade de sua conduta, com base nas provas dos autos, deve ser considerada como circunstância judicial.

Isso porque os acusados, para a prática do roubo na padaria, a fim de amedrontar a vítima, utilizaram-se de um coldre no qual estava uma parafusadeira, com o intuito de simular a presença de uma arma de fogo.

E tal fato surtiu efeito, visto que a vítima declarou em Juízo ter se sentido amedrontada quando o acusado Adenilson lhe exibiu tais objetos, realmente pensando que ele estava armado.

O réu é portador de maus antecedentes, visto que algumas penas que constam como extintas pelo cumprimento têm como data da extinção o ano de 2011 (cf. fls. 146), portanto, período superior aos cinco anos dos fatos que ensejariam a reincidência.

A personalidade, conjunto dos atributos psicológicos que determinam o caráter e a postura social da pessoa, deve ser considerada favorável ao acusado. Para a aferição da personalidade do réu é necessário um estudo técnico-científico, por profissionais qualificados, visto que o juízo não possui tal conhecimento técnico. Conforme doutrina Paganello Boschi, compreenderia "o mergulho na história pessoal e familiar do acusado" (Das penas e seus critérios de aplicação, Terceira Edição, Livraria do Advogado, Porto Alegre, 2004, p. 206). Todavia, no caso dos autos, não foi feito tal estudo.

Não há nos autos elementos probatórios comprometedores da conduta social do réu, pois para aferir esta é necessário analisar o conjunto do comportamento do agente em seu meio social, na família, na sociedade, na empresa, na associação de bairro etc.

Não há nos autos elementos seguros para indicar os motivos do crime.

As circunstâncias do crime não se revelaram de maior gravidade.

As consequências do crime não foram apuradas.

O comportamento da vítima em nada influenciou.

Dessa forma, fixo a pena, provisoriamente, em 5 anos e 6 meses de reclusão, e 88 dias-multa, o que resulta da pena mínima aumentada em $\frac{2}{8}$, fração essa calculada sobre a diferença entre as penas máxima e mínima previstas para o tipo, em razão da presença de duas circunstâncias judiciais.

Na segunda fase, ausentes circunstâncias atenuantes.

Presente, por outro lado, a circunstância agravante da reincidência, à época dos fatos, possuía pena "em cumprimento" (cf. fls. 149), e, em relação a tal pena, consta também que o acusado havia sido posto em liberdade no dia 22/05/2017 em razão do cumprimento da pena corporal (cf. fls. 146), não restando dúvida nem por um lado, nem por outro, quanto à reincidência.

Assim, aumenta-se a pena na fração de $\frac{1}{6}$ (um sexto), diante da presença de uma circunstância agravante, resultando a pena intermediária, assim, em 6 anos e 5 meses de reclusão, e 114 dias-multa.

Na terceira fase, ausentes causas de diminuição da pena.

Presente, por outro lado, a causa de aumento da pena do inciso II do § 2º do artigo 157 do CP (concurso de pessoas).

Dessa forma, aumenta-se a pena intermediária na fração de $\frac{1}{3}$ (um terço), ou seja, a fração mínima, perfazendo a pena para o delito em questão 8 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, e 152 dias-multa, considerando a inexistência de outras causas que resultem no aumento da pena.

Do delito do artigo 311, "caput", do Código Penal

Na primeira fase, anoto que a culpabilidade do réu, grau de reprovação e censurabilidade de sua conduta, com base nas provas dos autos, deve ser compreendida como normal diante do tipo penal.

O réu é portador de maus antecedentes, visto que algumas penas que constam como extintas pelo cumprimento têm como data da extinção o ano de 2011 (cf. fls. 146), portanto, período superior aos cinco anos dos fatos que ensejariam a reincidência.

A personalidade, conjunto dos atributos psicológicos que determinam o caráter e a postura social da pessoa, deve ser considerada favorável ao acusado. Para a aferição da personalidade do réu é necessário um estudo técnico-científico, por profissionais qualificados, visto que o juízo não possui tal conhecimento técnico. Conforme doutrina Paganello Boschi, compreenderia "o mergulho na história pessoal e familiar do acusado" (Das penas e seus critérios de aplicação, Terceira Edição, Livraria do Advogado, Porto Alegre, 2004, p. 206). Todavia, no caso dos autos, não foi feito tal estudo.

Não há nos autos elementos probatórios comprometedores da conduta social do réu, pois para aferir esta é necessário analisar o conjunto do comportamento do agente em seu meio social, na família, na sociedade, na empresa, na associação de bairro etc.

Não há nos autos elementos seguros para indicar os motivos do crime.

As circunstâncias do crime não se revelaram de maior gravidade.

As consequências do crime não foram apuradas.

O comportamento da vítima em nada influenciou.

Dessa forma, fixo a pena, provisoriamente, em 3 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão, e 54 dias-multa, o que resulta da pena mínima aumentada em 1/8, fração essa calculada sobre a diferença entre as penas máxima e mínima previstas para o tipo, em razão da presença de uma circunstância judicial (maus antecedentes).

Na segunda fase, ausentes circunstâncias atenuantes.

Presente, por outro lado, a circunstância agravante da reincidência.

Dessa forma, aumenta-se a pena na fração de 1/6 (um sexto), diante da presença de uma circunstância agravante, resultando a pena intermediária, assim, em 3 anos, 11 meses e 7 dias de reclusão, e 63 (sessenta e três) dias-multa.

Na terceira fase, ausentes causas de diminuição da pena, perfazendo a pena para o delito em questão 3 anos, 11 meses e 7 dias de reclusão, e 63 (sessenta e três) dias-multa, considerando a inexistência de outras causas que resultem no aumento da pena.

Do delito do artigo 180, "caput", do Código Penal

Na primeira fase, anoto que a culpabilidade do réu, grau de reprovação e censurabilidade de sua conduta, com base nas provas dos autos, deve ser compreendida como normal diante do tipo penal.

O réu é portador de maus antecedentes, visto que algumas penas que constam como extintas pelo cumprimento têm como data da extinção o ano de 2011 (cf. fls. 146), portanto, período superior aos cinco anos dos fatos que ensejariam a reincidência.

A personalidade, conjunto dos atributos psicológicos que determinam o caráter e a postura social da pessoa, deve ser considerada favorável ao acusado. Para a aferição da personalidade do réu é necessário um estudo técnico-científico, por profissionais qualificados, visto que o juízo não possui tal conhecimento técnico. Conforme doutrina Paganella Boschi, compreenderia "o mergulho na história pessoal e familiar do acusado" (Das penas e seus critérios de aplicação, Terceira Edição, Livraria do Advogado, Porto Alegre, 2004, p. 206). Todavia, no caso dos autos, não foi feito tal estudo.

Não há nos autos elementos probatórios comprometedores da conduta social do réu, pois para aferir esta é necessário analisar o conjunto do comportamento do agente em seu meio social, na família, na sociedade, na empresa, na associação de bairro etc.

Não há nos autos elementos seguros para indicar os motivos do crime.

As circunstâncias do crime não se revelaram de maior gravidade.

As consequências do crime não foram apuradas.

O comportamento da vítima em nada influenciou.

Dessa forma, fixo a pena, provisoriamente, em 3 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão, e 54 dias-multa, o que resulta da pena mínima aumentada em 1/8, fração essa calculada sobre a diferença entre as penas máxima e mínima previstas para o tipo, em razão da presença de uma circunstância judicial (maus antecedentes).

Na segunda fase, ausentes circunstâncias atenuantes.

Presente, por outro lado, a circunstância agravante da reincidência.

Dessa forma, aumenta-se a pena na fração de 1/6 (um sexto), diante da presença de uma circunstância agravante, resultando a pena intermediária, assim, em 3 anos, 11 meses e 7 dias de reclusão, e 63 (sessenta e três) dias-multa.

Na terceira fase, ausentes causas de diminuição da pena, perfazendo a pena para o delito em questão 3 anos, 11 meses e 7 dias de reclusão, e 63 (sessenta e três) dias-multa, considerando a inexistência de outras causas que resultem no aumento da pena.

Do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade

Aos corréus Adenilson e José Aparecido fixo o regime inicial de cumprimento de pena privativa de liberdade o fechado, atentando-se ao disposto no artigo 33 do CP, notadamente no que diz respeito ao seu parágrafo 3º, diante da circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes), da reincidência dos acusados e do montante das penas aplicadas.

Leva-se em consideração, ainda, a função da pena, que deve visar à retribuição pela conduta e à recuperação do agente, ressaltando que os acusados já ostentam condenações anteriores pelo delito de roubo.

Da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos

Ausentes os requisitos necessários à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos para os dois corréus, considerando o montante da pena aplicada em relação ao delito de roubo qualificado, que é crime cometido com violência e grave ameaça à pessoa, bem como a reincidência de ambos em crimes dolosos, e o fato de os dois acusados ostentarem também maus antecedentes

Da suspensão da pena privativa de liberdade

Pelos mesmos motivos que impedem a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, também não há que se falar em suspensão da pena privativa de liberdade aos dois corréus, eis que ausentes os requisitos do artigo 77 do CP, diante da reincidência de ambos em crimes dolosos e dos maus antecedentes dos dois acusados, bem como do montante da pena em relação ao delito de roubo qualificado.

À míngua de elementos concretos sobre os requisitos subjetivos para progressão, deixo ao prudente arbítrio do Douto juízo das Execuções a aplicação do disposto no artigo 387, § 2º, do CPP.

Diante do exposto, julgo parcialmente procedente a ação penal para, nos termos do artigo 387 do Código de Processo Penal:

a) em relação ao acusado Adenilson Emerson Pastorelli:

- 1) condená-lo como incurso no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 8 (oito) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime inicial fechado, e 152 (cento e cinquenta e dois) dias-multa.
- 2) condená-lo como incurso no artigo 311, "caput", do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 3 (três) anos, 11 (onze) meses e 7 (sete) dias de reclusão, no regime inicial fechado, e 63 (sessenta e três) dias-multa.

b) em relação ao acusado Jose Aparecido Coutinho de Freitas:

- 1) condená-lo como incurso no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 8 (oito) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime inicial fechado, e 84 (oitenta e quatro) dias-multa.
- 2) condená-lo como incurso no artigo 311, "caput", do Código Penal, à pena

privativa de liberdade de 3 (três) anos, 11 (onze) meses e 7 (sete) dias de reclusão, no regime inicial fechado, e 63 (sessenta e três) dias-multa.
3) condená-lo como incurso no artigo 180, "caput", do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 3 (três) anos, 11 (onze) meses e 7 (sete) dias de reclusão, no regime inicial fechado, e 63 (sessenta e três) dias-multa.

Fixo o dia-multa em 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato, à míngua de maiores elementos acerca da situação econômica e financeira dos acusados.

Reconhecido o concurso material de crimes (art. 69, CP), unificando as penas privativas de liberdade de acordo com as suas espécies, totalizam as penas privativas de liberdade:

a) em relação ao acusado Adenilson Emerson Pastorelli, 12 (doze) anos, 5 (cinco) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão (no regime inicial fechado), e 215 (duzentos e quinze) dias-multa.

b) em relação ao acusado Jose Aparecido Coutinho de Freitas, 16 (dezesseis) anos, 5 (cinco) meses e 4 (quatro) dias de reclusão (no regime inicial fechado), e 278 (duzentos e setenta e oito) dias-multa.

Nego aos réus o direito de recorrerem em liberdade, uma vez que responderam ao processo presos e continuam presentes os requisitos da cautelaridade prisional, situação que não se inverteu até o momento data.

Os dois corréus são portadores de maus antecedentes e reincidentes por crimes graves, dentre eles roubo e tráfico de entorpecentes, tratando-se o crime de roubo qualificado de delito praticado com emprego de violência e ameaça à pessoa.

Ademais, os réus foram condenados a penas privativas de liberdade em montantes significativos, de modo que a sua liberdade nesse momento pode representar real chance de esquiva ao cumprimento da sanção determinada.

Por fim, entendo que com a prisão cautelar prestigia-se o interesse social.

Recomendem-se os corréus Adenilson e José nas prisões onde se encontram.

Incide no caso o efeito genérico da condenação contido no inciso I do artigo 91 do Código Penal. No entanto, não se debateu com eficácia nos autos sobre os prejuízos financeiros experimentados pela vítima, motivo pelo qual deixo de fixar indenização mínima (CPP, art. 387, inciso IV).

Declaro a suspensão dos direitos políticos dos sentenciados, em virtude de condenação criminal, enquanto durarem seus efeitos, nos termos do artigo 15, inciso III da Constituição da República. Oficie-se à Justiça Eleitoral para os fins do artigo 15, inciso III da Constituição da República, informando que a presente condenação não enseja a declaração de inelegibilidade prevista no artigo 1º, inciso I, alínea "e", da Lei Complementar nº 64/1990.

Não mais restando recurso ordinário, com